

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1749/2530

นายเอกชัย ขวัญทวี
บริษัทโรงงานส่งเสริมไทยอุตสาหกรรม
จำกัดฯ

โจทก์

จำเลย

พ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ์ พ.ศ.2518 มาตรา 5, มาตรา 11, มาตรา 13, มาตรา 20,
มาตรา 52, มาตรา 130

จำเลยไม่ได้บรรจุโจทก์เป็นพนักงานคุมเครื่องทำความเย็นโดยเฉพาะ และไม่ปรากฏว่ามีข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างห้ามมิให้จำเลยโยกย้ายสับเปลี่ยนหน้าที่โจทก์ ดังนั้นเมื่อโจทก์ปฏิบัติหน้าที่บกพร่องโดยไม่เติมน้ำเครื่องทำความเย็นทำให้เครื่องทำความเย็นดับ เป็นเหตุให้จำเลยได้รับความเสียหาย จำเลยจึงมีสิทธิสั่งสับเปลี่ยนโยกย้ายโจทก์ไปทำหน้าที่พนักงานทั่วไปซึ่งไม่ปรากฏว่าเป็นตำแหน่งต่ำกว่าเดิมหรือทำให้โจทก์ได้รับสิทธิประโยชน์ลดลงโดยโจทก์ยังคงได้ค่าจ้างเท่าเดิม การกระทำของจำเลยไม่เป็นการผิดสภาพการจ้างและไม่เป็นการลงโทษหรือเป็นผลให้โจทก์ซึ่งเป็นกรรมการลูกจ้างไม่สามารถทำงานอยู่ต่อไปได้ อันจะต้องขออนุญาตต่อศาลแรงงานก่อน.

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เป็นลูกจ้างของจำเลยทำหน้าที่เป็นพนักงานคุมเครื่องทำความเย็น และเป็นกรรมการลูกจ้าง จำเลยมีคำสั่งลดตำแหน่งโจทก์กลับไปเป็น

พนักงานทั่วไปโดยโจทก์ไม่มีความผิด เป็นการเปลี่ยนแปลงสภาพการจ้างและไม่ได้ขอ
อนุญาตศาลแรงงานกลางก่อน ขอให้เพิกถอนคำสั่งของจำเลยดังกล่าวและรับโจทก์
กลับเข้าทำงานในตำแหน่งเดิม

จำเลยให้การว่า จำเลยย้ายโจทก์เพื่อความเหมาะสมเพราะโจทก์ปฏิบัติหน้าที่
บกพร่องไม่สมควรปฏิบัติหน้าที่ดูแลเครื่องทำความเย็นที่มีความสำคัญอีกต่อไป แต่
โจทก์ยังคงอยู่ในแผนกแอร์และเป็นตำแหน่งระดับเดียวกันกับตำแหน่งเดิมมิได้
เป็นการลงโทษหรือลดตำแหน่งโจทก์ ขอให้ยกฟ้อง

ศาลแรงงานกลางพิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีแรงงานวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงไม่ปรากฏว่าจำเลยได้บรรจุ
โจทก์เป็นพนักงานคุมเครื่องทำความเย็น

(แอร์) โดยเฉพาะ และไม่ปรากฏว่ามีข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างห้ามมิให้
จำเลยโยกย้ายสับเปลี่ยนหน้าที่โจทก์ ดังนั้น เมื่อโจทก์ปฏิบัติหน้าที่บกพร่องโดยไม่
เดมน้ำเครื่องทำความเย็นทำให้เครื่องทำความเย็นดับ เป็นเหตุให้จำเลยได้รับความ
เสียหาย ทำให้การผลิตชะงักไปชั่วคราว จำเลยจึงมีสิทธิสั่งสับเปลี่ยนโยกย้ายโจทก์
โดยให้โจทก์ได้ค่าจ้างเท่าเดิมเพื่อไปทำหน้าที่พนักงานทั่วไปได้ เมื่อไม่ปรากฏว่า
ตำแหน่งพนักงานทั่วไปเป็นตำแหน่งที่ต่ำกว่าตำแหน่งพนักงานคุมเครื่องทำความเย็น
หรือโจทก์ได้รับสิทธิประโยชน์ลดลง จึงไม่เป็นการผิดสภาพการจ้าง และไม่เป็นการ
ลงโทษหรือเป็นผลให้โจทก์ซึ่งเป็นกรรมการลูกจ้างไม่สามารถทำงานอยู่ต่อไปได้ อัน
จำเลยจะต้องขออนุญาตต่อศาลแรงงานก่อนตาม มาตรา ๕๒

พิพากษายืน

(เสียง ตีวีมล-จูนท์ จันทรวงศ์-สุรัตน์ ศรีอนุพันธ์)

ศาลแรงงานกลาง - นายวัช สุธิตสมบูรณ์

ศาลอุทธรณ์ -

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

๒
ต้น

หมายเหตุ